民法12 筆記：考試論述技巧——請求權基礎與時效抗辯的寫作順序

> 來源：民法12 課程字幕 00:11:05 ~ 00:12:00

🕮 法條原文速查

> **§125**（一般消滅時效）
> 請求權，因**十五年**間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。

> **§144**（時效完成之效力）
> **I**：時效完成後，債務人得**拒絕給付**。
> → 重點：時效完成不是權利消滅，而是對方取得「抗辯權」。

> **§148**（權利之行使）
> **I**：權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。
> **II**：行使權利，履行義務，應依**誠實及信用**方法。
> → 重點：前提是**「行使權利」**——要先有權利存在才談得上。

🎯 一試重點提示

本篇是**答題方法論**，一試雖是選擇題，但理解論述邏輯能幫助你判斷選項的正確順序：

常見考法	答題關鍵
「甲得否對乙主張○○？」的選項排列	先看請求權成不成立 → 再看時效有無完成
選項中同時出現「時效抗辯」和「構成要件不該當」	如果構成要件不該當 → 根本不用討論時效
選項提到「違反誠信原則」	§148 的前提是權利存在，要先確認有無權利

一、實務 vs 考試：審理順序不同

	實務（判決書）	考試（答題）
順序	常先審時效 → 若罹於時效直接駁回	先論請求權成立 → 再論時效
理由	審理效率原則：時效若成立，其餘免審	必須展現完整的法律論述能力

二、牛奶比喻：先有牛奶，才能討論過期

> 「請求權就像一瓶牛奶，牛奶有沒有過期，前提是冰箱裡要**有牛奶**。沒有的東西怎麼會過期？」

正確論述順序

```
Step 1：請求權有無成立？（構成要件是否該當）
    ↓ 有
Step 2：請求權是否罹於時效？（能否主張時效抗辯）
    ↓
Step 3：結論
```

錯誤示範

- ✗ 直接寫「本件已罹於消滅時效」→ 跳過請求權成立的論述

三、同理：誠信原則（§148）也不能寫在最前面

§148 的文義

> 「**行使權利**，履行義務，應依誠實及信用方法。」

論述邏輯

- §148 的前提是「行使權利」→ 你要**先有權利**可以行使
- 如果權利根本不存在 → 不會有「行使權利違反誠信原則」的問題

正確論述順序

```
Step 1：權利是否存在？（請求權基礎是否成立）
    ↓ 存在
Step 2：權利行使有無違反 §148 誠信原則？
    ↓
Step 3：結論
```

錯誤示範

- ✗ 開頭就寫「本件當事人行使權利違反誠信原則」→ 未先確認權利是否存在

四、考試答題的黃金架構

```
一、請求權基礎（A 對 B 得否依 §___）
    ├── 1. 構成要件逐一檢討
    │        → 結論：請求權成立 / 不成立
    │
    ├── 2. 有無阻卻事由或抗辯
    │    ├── 時效抗辯（§125、§144）
    │    └── 其他抗辯（同時履行、權利濫用等）
    │
    └── 3. 結論
```

> **記住**：請求權不成立 → 不用討論時效；權利不存在 → 不用討論誠信原則。論述要有邏輯層次。